

القضية رقم (٣)

اتفق (أ) ، (ب) على سرقة حظيرة المواشى التى يمتلكها (ج) والكاننة فى اطراف القرية . توجهها فى الليلة المحددة للتبطين الى حيث الحظيره وأخذًا يعلان على نقيبها تميهدا لاجراج الماشية منها

مر (د) خفير القرية ولسوء تفاهم بينه وبين صاحب الحظيرة استدّار وعاد من حيث اتى دون ان يشعر به احد ، تمكن (أ) ، (ب) من اجراج الماسية وانصرفا بها

حدد المسؤولية الجنائية لكل من (أ) ، (ب) ، (د) خفير القرية وهل يختلف الحكم لو كان (أ) ، (ب) قد شعر بوجود (د) فعرضا عليه موضوع السرقة وطلبا منه ان يراقب الطريق كى ينبهما عند حضور احد من اهالى القرية حتى يتما نعب الحظيرة واجراج الماشية منها فقبل وتم التنفيذ على هذا النحو

الاجابة

تشير هذه القضية المبادئ القانونية الاتية

١- المساهمة الجنائية

٢- امكانية قيام الاشتراك بطريق الامتناع

اولا : المساهمة الجنائية وتخيل إلى ماجاء بالقضية الاولى .

ثانيا : امكانية الاشتراك بطريق الامتناع

هناك اتجاهان

الاول : يرى ان افعال الاشتراك يلزم ان تكون ايجابية ولايمكن ان يقوم الاشتراك بمجرد الامتناع ، استنادا إلى أن الامتناع ليست له فاعلية سببيه والتى هى متطلبع فى كل صور الاشتراك

وقر اكدت محكمة النقض ذلك قديما فى عبارة حاسمة حيث تقرر انه لاجدل فى ان الاشتراك فى الجريمة لا يتكون إلا من اعمال ايجابية ولا ينتج ابدا من اعمال سلبية (نقض ٢٨ مايو ١٩٤٥)

فمن يشاهد لها بتسلل إلى منزل لسرقته فيمتنه عمدا عن ضبطه ومنع الجريمة مع قدرته على ذلك لا يعتبر شريكا فى الجريمة

الاتجاه الثانى : ويفرق بين الاشتراك بطريق الامتناع وبين مجرد الموافقة النفسية حين يكون فى مقدور الشخص منع تحقيقها ، فالاشتراك بطريق الامتناع يتحقق حين يكون هناك واجب قانونى يفرض على الشخص القيام بعمل لمنع تحقيق الجريمة ، فيمتنع عن آدائه ويقوم بسلوك سلبى من شأنه ان يسهل للفاعل مهمته اما الموافقة النفسية على تمام الجريمة فتتحقق بعدم منعها أو بالامتناع عن اخطار بسلطات او ترك مكان ارتكاب الجريمة بالمخالفة للواجب الاخلاقى الذى يقضى بالتدخل لمنع وقوع الجريمة .

فعلاقة السبب تنفى بين هذه الموافقة النفسية وبين النتيجة التى وقعت ، الامر الذى يحول دون اعتبار الشخص شريكا فى الجريمة المرتكبة .

ومثال الموافقة النفسية : ان يشاهد شخت جريمة بسببها وقوعها ولكنه يمضى لحال سبيله دون ان يتدخل لمنعها مع قدرته على ذلك مثل هذا الشخص لا يمكن اعتباره شريكا فى الجريمة طالما لا يوجد واجب قانونى يفرض عليه هذا التدخل

ومثال الاشتراك بطريق الامتناع ان يكون الشخص الذى شاهد الجريمة هو الشرطى المكلف بحراسة امن المنطقة التى ارتكب فيها الحادث وليس مجرد مواطن عاديا .

كى يعد اشتراك بطريق الامتناع ايضا ان يتغافل الشرطى أو يغير من طريقه حتى يسهل للجناه سرقة احد المحلات لسوء تفاهم بينه وبين صاحبه

التطبيق

الغرض الاول

١ - مسئولية (أ) ، (ب)

يسأل كل من (أ) ، (ب) عن جريمة سرقة تامة حيث يمكننا من اخراج الماشية وانصرف بها

٢ - مسئولية خفير بقرية (د)

يسأل (د) عن الاشتراك بطريق الامتناع فى جريمة السرقة حيث يميز به طريقة لتسهيل عملية السرقة ورغم ان عليه واجب قانونى بسبب وظيفته للتصدى للجناه

الفرض الثانى

١- يسأل كل من (أ) ، (ب) عن جريمة سرقة تامة حيث تمكنا من اخراج الماشية وانصرف بها .

٢- يسأل (د) خفير القرية بصفته فاعل اصى لقيامه بدور فعال على مسرح الجريمة وهو مراقبة الطريق